

1500489-73.2022.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... e Marcela estavam realizando o tráfico de drogas naquela cidade, não resta dúvida de que a droga apreendida se destinava ao tráfico ilícito.

Devidamente citados, os réus ofertaram defesa prévia (fls. 2.048/2.054).

A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2022 (fl. 2.062).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como realizados os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça-Foro de Garça-3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500489-73.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500489-73.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2092883/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2092883 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEL GOMES CORREIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

MARCELA CRISTINA DE LIMA SANTOS e ELIEL GOMES CORREIA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 05 de abril de 2022, por volta de 6h00min, na residência localizada na Rua Antônio Pantaroto, nº 47, Álvaro de Carvalho/SP, os acusados mantinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 19 (dezenove) microtubos de cocaína com peso de 22,04g e 03 micro tubos de "crack" pesando 9,07g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 17/23 e Laudo Pericial Definitivo às fls. 113/117, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que já pesavam informações de que o casal ELIEL e MARCELA estariam praticando o tráfico de drogas em sua residência. Assim, na data dos

fatos, em cumprimento a mandado judicial de busca domiciliar (processo nº 1500390-06.2022.8.26.0201 - 3ª Vara), policiais civis foram até a residência do referido casal, que se encontrava no local, e, durante as buscas, localizaram, no rack, ao lado da televisão, 19 (dezenove) micro tubos plásticos contendo cocaína e 3 (três) microtubos plásticos contendo "crack", além de R\$ 4,00, em espécie.

Formalmente interrogados pela autoridade policial, os investigados negaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a prática do tráfico de drogas.

Face às circunstâncias fáticas que cercaram a prisão dos denunciados, da quantidade de droga localizada em poder destes, embaladas individualmente e prontas para comercialização, além das informações obtidas anteriormente pela polícia civil dando conta de que Eliel e Marcela estavam realizando o tráfico de drogas naquela cidade, não resta dúvida de que a droga apreendida se destinava ao tráfico ilícito.

Devidamente citados, os réus ofertaram defesa prévia (fls. 2.048/2.054).

A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2022 (fl. 2.062).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como realizados os interrogatórios dos acusados, conforme mídia anexa nos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal para condenar os acusados nos termos da denúncia.

A defesa de MARCELA CRISTINA DE LIMA SANTOS e ELIEL GOMES CORREIA requereu a absolvição dos réus por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório
Fundamento e decido.

Analisando detidamente as provas coligidas nos autos, entendo que é o caso de desclassificação da conduta do acusado para o crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14); pelos termos de depoimentos em solo policial (fls. 02/08); pelo auto de exibição e apreensão (fls.17/18); pelo laudo pericial (fls. 25/27, 113/1170, 138/428 e 436/2.041); e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre os réus.

Em sol policial, a testemunha ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA declarou "Que é investigador da DISE de Marília-SP; afirma que foram acionados para dar apoio à delegacia de Álvaro de Carvalho, para cumprimento de mandados de busca e apreensão, visando coibir a ação de traficantes naquela cidade, vez que havia informações de que o casal Eliel Gomes Correia e Marcela Cristina de Lima Santos, estavam promovendo o tráfico de drogas em seu local de moradia situada na rua Antônio Pantorolo, n. 47, no município de Álvaro de Carvalho; que nesta manhã, munidos de mandado judicial de busca e apreensão expedido pela 3ª vara criminal da comarca de Garça-SP, diligências foram realizadas no referido logradouro, onde foram recepcionados pelos investigados Marcela e Eliel, que estavam na sala deitados num colchão de casal na sala, logo na entrada da casa, sendo que em buscas realizadas foi localizada pelo depoente no "rack" da sala, ao lado do televisor, uma muca contendo 19 pinos em plástico na cor verde, do tipo eppendorf contendo cocaína e 03 pinos em plástico na cor verde, do tipo eppendorf, contendo crack, além da quantia em dinheiro no valor de R\$4,00 (quatro reais); que os investigados estão desempregados e possuem filhos

em idade escolar; que a quantidade de pinos de cocaína e crack apreendidos demonstram que os investigados estavam devidamente associados para a prática da venda de drogas, razão pela qual receberam voz de prisão, nos termos do artigo 33 e 35, da lei n. 11.343/06." (fl. 02). EM JUÍZO, declarou que: "estava dando apoio à comarca de Álvaro de Carvalho e tomou conhecimento da operação na data dos fatos de que os acusados estariam praticando o tráfico de entorpecentes. Assim que adentraram a residência, depararam-se com os acusados dormindo em um colchão na sala e, no rack da televisão, foi encontrada uma muca com 19 pinos de cocaína e 03 pedras de crack, bem como R\$ 4,00. Na ocasião, foi necessário uso de algemas no acusado Eliel. Não ameaçou os filhos dos acusados. Não conhecia os acusados. Estavam presentes, além dos acusados, um ou dois de seus filhos. Não havia vizinhos presentes."

Em solo policial, a testemunha SAMARA MARONI VASCONCELOS confirmou a versão a versão do colega de farda (fl. 04). EM JUÍZO, relatou que: "participou da operação em Álvaro de Carvalho e que estava na equipe designada para ir à casa dos acusados, pelo envolvimento com tráfico de drogas. Ao chegaram na residência, os acusados estavam dormindo na sala no colchão. Durante as buscas, o investigador André encontrou uma muca 19 pinos de cocaína, 03 pedras de crack e R\$ 4,00. Teve acesso ao resultado da perícia realizada no celular que constatou conversas a respeito de tráfico de drogas, bem como uma conversa da irmã de Eliel com a acusada pedindo para que ele não vendesse drogas. Não conhecia os acusados. Houve resistência dos acusados, mas não houve agressão por parte dos policiais. No interrogatório, os acusados admitiram ser traficantes, mas que não o faziam naquela oportunidade."

EM JUÍZO, a testemunha SILVIA HELENA DE PAULA ALVES DE SOUZA contou que: "Marcela trabalha e Eliel faz bicos. Não presenciava movimentação de pessoas na residência dos acusados que indicasse tráfico de drogas. Não tem conhecimento de que os acusados são traficantes, mas que fazem uso de drogas."

Durante o interrogatório em solo policial o acusado ELIEL GOMES CORREIA declarou: "Que está ciente sobre a acusação que lhe impera e de seus direitos constitucionais; afirma que seus familiares estão cientes sobre sua prisão; que não tem advogado a constituir e solicita que um do estado lhe seja nomeado; que sobre os fatos deseja se manifestar; nega envolvimento no tráfico de drogas; afirma que já foi envolvido com a venda de entorpecentes, mas que parou com tal atividade ilícita e hoje frequenta igreja e trabalha na colheita de amendoim; afirma que convive com marcela há um ano, mas não possui filhos com ela; que os filhos que ela possui são frutos de outro relacionamento; que marcela encontra-se grávida de 01 mês; que referente ao incêndio ocorrido na viatura de Álvaro de Carvalho, nada sabe dizer o que ocorreu; afirma que é usuário de maconha e nada sabe sobre o ocorrido; afirma que "marcela" também não vende mais drogas, atividade ilícita que ela também parou de praticar". (fl. 06). DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, o réu afirmou que: "recebe R\$ 90,00 por diária. Faz uso de crack e maconha, aproximadamente 10 vezes por dia. Paga R\$ 10,00 por cada pino. Sobre os fatos, disse que foram agredidos pelos policiais e ameaçados. Que Marcela pediu para que o filho chamasse a avó, tendo acusado segurado a criança, momento que reagiu contra o policial, que o agrediu. Na sequência foi algemado. A droga era de sua propriedade e a adquiriu um dia antes da operação. O pagamento das diárias ocorre no sábado. A droga encontrada era para seu consumo, pois Marcela havia parado por conta da gravidez. Nunca fez a venda de drogas. Não representou o policial por medo. Faz uso de drogas desde os 14 anos de idade."

Durante o interrogatório em solo policial a acusada MARCELA CRISTINA DE LIMA SANTOS declarou: "[...] faz 03 meses que parou de usar drogas e que o entorpecente apreendido em sua residência não lhe pertencia; a interroganda está trabalhando "em frente de trabalho" varrendo rua; que "Eliel" faz bico no corte de cana; que ele também não vende mais drogas; que nada sabe do entorpecente localizado em sua residência; informa que estava dormindo, quando policiais civis chegaram no local,

informando sobre o cumprimento de mandado de busca; afirma que o entorpecente apreendido não lhe pertence e desconhece a procedência da droga; atualmente, faz uso de maconha e não é usuária de crack ou cocaína; que a interroganda afirma também, que tomou conhecimento de havia “tacado” fogo numa viatura da polícia civil de Álvaro de Carvalho e que os autores teriam sido o “Guzinho”, também conhecido por “Pelezinho”, que saiu recentemente do sistema prisional; que quem teria participado de tal fato foi ainda a pessoa de “Jefferson”; afirma que pelo que ficou sabendo, os dois atearam fogo na viatura, que estava guardada na garagem da delegacia, e o motivo de terem feito isso, foi que a polícia militar havia apreendido um carro de “Itamar”, que é tio da interroganda; nega que a droga localizada em sua residência lhe tenha sido fornecida por Itamar para quem vendesse a ele; que referente ao incêndio da viatura afirma que na data e horário dos fatos, já de madrugada, viu o “Guzinho” e Jefferson” correndo para se esconderem no mato e passaram próximo a casa da interroganda; que tomou conhecimento que os dois havia ateado fogo na viatura, inclusive os dois indivíduos, no dia seguinte, estavam contando para os amigos deles em gargalhadas que tinham sido eles que haviam queimado a viatura da polícia civil de Álvaro de Carvalho; que por fim, nega a acusação de tráfico drogas; afirma que está grávida de 03 meses, possui dois filhos menores, sendo um menino de 09 anos e uma menina de 03 anos, que ficaram sob a guarda de seus familiares”. (fl. 08). DURANTE O INTERROGATÓRIO EM JUÍZO, a ré declarou que “labora na Frente de Trabalho na limpeza de via pública e percebe remuneração de R\$ 540,00 e percebe auxílio de R\$ 600,00. Não faz uso de medicamentos e drogas. Sobre os fatos, afirmou que a droga encontrada era para consumo. Fazia uso de drogas até a gravidez. Na época dos fatos ainda fazia uso. Adquiriu a droga encontrada e pagou R\$ 10,00 por porção, no mesmo dia dos fatos. Elieíl foi agredido pelo policial André.”

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que não ficou demonstrado que as drogas apreendidas com os réus seriam destinadas ao consumo de terceiros.

Os investigadores de polícia relataram que os acusados estavam sendo investigados pela prática de tráfico de drogas e que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, localizaram 19 pinos de cocaína, 03 pinos de crack e a quantia em dinheiro de R\$ 4,00. Contudo, não presenciaram os policiais qualquer ato de comercialização e nem localizaram anotações e outros apetrechos aptos a indicar com segurança que a droga seria destinada a terceiros.

Ademais, após minuciosa análise do laudo pericial juntado aos autos, não foram localizadas mensagens no aparelho celular da ré que pudessem indicar, de forma contundente, o comércio ilícito de entorpecentes.

Em juízo, os réus negaram o comércio ilícito, afirmando que a droga era destinada ao consumo pessoal.

A localização de drogas em poder dos réus, sem a presença de outros elementos concretos hábeis a indicar a comercialização de drogas, a meu ver, impede a condenação do réu pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Nesse contexto, dadas as circunstâncias da apreensão, não se evidenciou a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Todavia, caracterizado está o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Observa-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que

seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deva ser aplicada a pena de advertência aos acusados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para desclassificar a imputação contida na peça inicial acusatória e condenar MARCELA CRISTINA DE LIMA SANTOS e ELIEL GOMES CORREIA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Ausentes os pressupostos para a prisão preventiva, o acusado poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, realize as anotações de praxe e, se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA